

מסורת הש"ס

(א) [תוספתא ב"ק פ"י ע"ש], (ב) או משכנו. רש"י, א' י"ל מהאומן, (ד) י"א לאוקמן. ר"מ, ד' ר"מ מ"ו,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אלא בו' ואור"י דלק"מ. קשה לי הא מזה קשה במתניתין דקתני י"א עד שיבא שם מקלט הולכה וקשה הא יש לו מנו דכפר הכל וא"כ מוכח מירוש' שהני 51ע':

הגהות הב"ח

(א) גמ' (אמר רב הושע ימנא קמיה דחנני וזמר לי וכו') תל"מ וי"ב ס"א והא גי' רש"ס אמר רבי חייא וכו' וכו': (ב) שם ס' ל' כרפלא א"ל לא היו: (ג) שם שפיר קאמר ליה מ"ט רבא. גי' גי' חוס' בלא משוי' ליה רבא: (ד) רש"ס ד"ה מיוצגא וכו' החזיתו ק"ו וטרען שמכיו לי אל"כ' או משכנו בידו איט נאמן: (ה) דאמר רב חייא וכו' טע"ל אחד שהוא: (ו) ד"ה אמר ליה בעל הבית לאומן הסיד':

מוסף תוספות

א. והיינו טעמא דירבועת מרדה מקצת וכדריבה דאמר (ב"מ ג.) מפני מה אמרה תורה מרדה במקצת הטענה ישבע דאיתו נאמן מתוך שיכול לבפרו בכל, חוקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. רמב"א. ב. [ו]האי דלא מסיים בה משום דאתרייהו לישני דרבה פריך ללישנא קמא או איכא עדים אפ"י ליכא ראה, אחר אמאי יש לו חוקה, ואי ללישנא בתרא או איכא עדים וראה, אכאני יש לו חוקה. י"ן. ג. עין רמב"ן וי"ן. ד. [ו]כשכשר ראשון סבור שהוא אותו טלית שנתן חבירו של זה ונתן לו המעות וחבירו נתירצה במעות ואפ"י הטלית ביד האומן מוכרו לו ותמצא שהוא קני' לאומן ויזין שנתנו לזה להשתמש בו הרשות בידו. ריע"ף. ה. ומסתמא שלי הוא. ו. כי אביי היה סובר שסודות היה נתון לכופס שיוציאנה לפני העדים ויראו אותו כיון שיש עדים ברושותיו ולא לאו ידידה הוא לא מפסיד. וס.

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

אלא לאו דליכא עדים. עדי מסירה ואע"ג דראה: **וקסני אומן מהימן**. דקתני על צעה"צ להציא ראיה כרצה ומיוצגא דלציי דאמר לא מהימן היכא דראה: **דליכא עדים ולא ראה**. ודברי הכל מהימן דמצי אמר לא היו דברים מעולם: הא אחר. איניש צעלמא דלאו

אומן: **היכי דמי**. דבאומן אין לו

חוקה ואחר יש לו חוקה: **אי דאיכא עדים**. שמסר צעה"צ לאומן בפניהם והוא דראה הטלית עכשיו בידו א"כ היאך דייקין אחר יש לו חוקה הא כיון דאיכא עדים דבמורת פקדון צא לידו וגם רואין אותו עכשיו בידו דלא מצי למימר החזרתיו לך הא ודאי לא מהימן לומר לקוח הוא בידי דמאי שגא מאריס ואפטורפוס שאין יכולין לומר לקוח הוא בידי והא ליכא למימר דדלאיכא עדים ולא ראה מיירי והלכך אחר מהימן דהא אפילו אומן נמי מהימן לדברי הכל דהא חוקמינן לעיל [מה:] המפקיד אלל חצירו צעדים אין צריך להחזיר לו צעדים ומיגו דמצי אמר החזרתיו לך כי אמר נמי לקוח הוא בידי מהימן: **אלא לאו דליכא עדים**. בשעת מסירה והלכך אע"ג דרואין אנו בידו דאחר יש לו חוקה דכיון דלאו אומן יכול לומר לקוח הוא בידי כדין כל הקוין מטלטלין מחצניהן שאין צריכין עדים אלל מכיון שהוא מוחזק בו יכול לומר שלי הוא שלקחמיו ממך: **וקסני אומן אין לו חוקה**. היכא דליכא עדים ואיכא ראה כצ"י: **סיוצגא דרצה**. דאמר לעולם מהימן אומן עד דאיכא תרמי. והשתא שמעינן מהכא

דהמפקיד אלל חצירו צעדים אין צריך להחזיר לו צעדים דהא דער ציה רצה לגצי דלציי ובהמוכר את הבית לקמן (דף ע.) פסקינן שאפילו המפקיד אלל חצירו בשטר אין צריך להחזיר לו צעדים. ומדקאמר גמרא אי דאיכא עדים אחר אמאי מהימן מנייה שמעינן שהמפקיד אלל חצירו צעדים ועדיין ישנו לפקדון בידו לפנינו שאינו יכול לטעון החזרתיו לך (ו) ולטעון שמכרו לי אח"כ אינו נאמן. וה"מ צשראה ותפס אלל אס לא ראה (ותפס) מהימן מיגו דאי צעי אמר החזרתיו לך כי אמר מכרת אותם לי נאמן וצבצועה. וה"מ שהפקיד אללו צעדים אלל אס ראה טליתו ביד חצירו ומכירין בו עדים שהיה של זה הטוען לזה מה טיבו אללך ואמר לו לקוח הוא בידי הוא נאמן דאין זה נאמן לומר הפקדתי אללך מאחר שאין לו עדים. וה"מ שגמא טליתו ביד חצירו שאינו אומן אלל ראה טליתו ביד אומן ואמר אומן לקוח הוא בידי אינו נאמן אל"כ יש לו עדים שלקחו מזה בפניהם (וצא הלה ונטל את שלו) ואע"פ שלא מסר לו צעדים אלל אס לא ראהו בידו נאמן האומן לומר לקוח הוא בידי ואע"פ שמסר לו צעדים דמיגו דמצי טעין החזרתיו לך כי אמר נמי לקוח הוא בידי נאמן. וה"מ דאומן אין לו חוקה בכלים שאותו אומן ראוי לתקן כגון ללצב בגד ללצבוע וטלית לכובס וכן חלוק וכל בגדים בני כיבוס ולעבדן עורות. וה"מ שיש חילוק בין אומן ללצל הבית בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר אלל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ל"ש אומן ול"ש כל אדם אס אמר לקוחין הן בידי אינו נאמן צמס' שבועות (דף מו.): **בנים האומן**. שנתן לו האומן טלית של

אדם אחר: **ה"ו ישתמש בהן עד שיצא הלה**. אותו שנטל טליתו של זה א נתן לו זה מדעת: **אמר רב חייא**. טעם דרישא צא לפרש מאי שגא מסריפא וכי אין אדם עשוי בו' והלכך איכא למימר שהאומן מכר טלית (ו) אחת שהוא מתקן צמאות בעל הבית שזוה לו למכורו וטעה האומן ומכר טליתו של זה ונתן לו טלית זו מדעת עד שיחזיר לו את שלו וכיון דמדעתו נתן לו מותר להשתמש בה מה שאין כן בצית האכל ובצית המשתה: **ל"ש**. דמותר להשתמש אלל שנתן לו האומן עצמו דאיכא למימר מדעת עשה: **אכל**. אס נתנו לו לזה אשתו ובניו של אומן לא ישתמש דאיכא למימר מייטעא טעו: **והוא נמי אומן: לא אמרן**. דאס נתן הוא מותר להשתמש בו אלא דאמר ליה הילך טלית זו או דאיכא למימר דלהכי לא אמר ליה טליתך שאין זו שלו ומדעת נתן לו חליפי טליתו שלו: **אכל**. אס אמר לו הילך טליתך כסבור הוא שזו היא שלו וטעות הוא ואסור להשתמש שלא מדעת. וכן הלכה: **רמאי דפומבדיתא**. האומנין שמציאין להן בגדים לתקן כדאמרינן התם (חולין דף קסו.) פומבדיתא לווין אשני אושפיזין: **אמר ליה**. בעל הבית (ו): **הב לו סרבלא**. טליתי שמסרתי לך לתקן: **דחזיוו גבך**. בגד אחד ראו והוא שלי ומיהו העדים אין מכירין בו יפה אס זה הוא: **אפקיניה ונחזיונהו**. הולא אותו שיראו עדים שאתה אומר אחרינא הוא ואמת דצריך והולא עממן מן האשד: **איצירא לא מפיקנא ליה**. צאמת לא אוציאנו בצציל טענותיך של הכל ארלה לך ממון אחרים וחוה הרמאות דלא לשם שמים מתכוין אלל לגנוב את טלית חצירו מתכוין: **שפיר קאמר ליה**. האומן. כך השיב רבא ללציי שאע"פ שרמאים הן הדין עמם דאפי' כשרים צציראלל יכולין לטעון כן:

מו.

דמהימן ואין כאן שום חידוש אלא ודאי איירי צראה ואפ"ה אומן מהימן ומשני לעולם דלליכא עדים ולא ראה ולא תני לרישא לשום חידוש אלא משום סיפא דבעי לאשמועינן דינא צנתנה לו תנא נמי רישא כל זמן שהטלית ביד אומן אע"ג דפשיטא היא ואין להקשות צמאי דמשני לציי אמאי נקט צסיפא

נתנה לו הוה ליה למיתני ראהו בידו אע"פ שהטלית ביד אומן דהא לא נחת תנא לאשמועינן מידי צדינא דראה ולהכי קתני נתנה לו והוא הדין דראה נמי כנתנה דמי שהיה צריך לימנה לו על כרחו:

אלא לאו דריבא עדים. הקשה ריב"ס דהיכי מצינן לאורויי דלליכא עדים אס כן אמאי צומנו נשבע ונטול הא אמרינן צריש כל הנשבעין (שבועות דף מה: ושם) דאס שכרו שלא צעדינן מתוך שיכול לומר לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתמי לך שכר^ו ואור"י דלא קשה מידי דחדא דפלוגתא היא התם ועוד דהכא ליכא האי מיגו כיון שמודה צנתקא ואי אמר לא שכרתיך מעולם הו כופר בכל וחוקה דאין אדם מעיז פניו צפני בעל חובו^א: **אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חוקה**. ונראה דצראה מייירי דאי צלא ראה אומן נמי יש לו חוקה מיגו דאי צעי אמר החזרתיו לך דאין צריך להחזיר לו צעדים אלל ודאי צראה מייירי א"כ אחר אמאי יש לו חוקה כיון דאיכא עדים דבמורת פקדון צא לידו ולא מצי למיטען נמי החזרתיו לך שהרי ראה^ב ופר"ת נראה

לר"י מאד רחוק על כן לא נכתבתי^א: **ול"ב אין אדם עשוי לומר לאיכא מבור צי מצייתי**. וטעה אומן ומכר את של זה שהיה סבור למכור את של חצירו ונתן לו את של חצירו תחתיו^ב אלל אס לא היה עשוי לומר לאומן למכור לא היה מותר ממחמת שטעה אומן ונתן את שלו לחצירו דהוי כנתחלפו לו בצית האכל או בצית המששתה וסופו שיחזיר חצירו את שלו לאומן ויחזור ויתבע ממנו טליתו:

הא אית צי שהדי דחזיוה גבך. פי' טלית שהיו בו סימנים כעין שלי^ה ולא שהיה להם טביעות עין שהיו מכירים שהיא שלו: **שפיר קאמר ליה**. דלא משוי ראה מ"ט דראה תניא מימא לרשב"א דמאי צעי למימר אי צעי למימר שפיר קאמר דלא משוי ליה ראה דלא צעי לאפוקי דנחזיוה^י דמה צריך למימר עלה ראה תניא פשיטא דאי מפיק ליה ויכירוה שהיא שלו דחייב להחזיר שהרי כפר ואמר לא היו דברים מעולם ונראה לו לפרש הכי שפיר קאמר כלומר שטוען טענה זו לא היו דברים מעולם דעל ידי כך לא משוי ליה ראה הואיל ולעדים לא היה בה טביעות עין ויכול לומר אחר היה אכל אי הוה טעין לקוח הוא בידי לא היה נאמן דאין לו עוד מיגו דאי צעי אמר החזרתיו לך או לא היו דברים מעולם דירא לומר כן הואיל ויש עדים שראו טלית כאותו שהוא שלו בידו והשתא אמי שפיר דקאמר מ"ט ראה תניא כלומר אע"פ שאינה ראיה גמורה של טביעות עין אלל שהיו בה סימנין כמו שלו דראה דקתני צצרייתא משמע ליה בכל ענין ראהי^א (גמורה) אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי: **שגח**

האומן ולא היו שואל שלא מדעת כדמפרש לקמיה דאיכא למימר האומן נתן לו זה מדעת: **אמר רב חייא**. טעם דרישא צא לפרש מאי שגא מסריפא וכי אין אדם עשוי בו' והלכך איכא למימר שהאומן מכר טלית (ו) אחת שהוא מתקן צמאות בעל הבית שזוה לו למכורו וטעה האומן ומכר טליתו של זה ונתן לו טלית זו מדעת עד שיחזיר לו את שלו וכיון דמדעתו נתן לו מותר להשתמש בה מה שאין כן בצית האכל ובצית המשתה: **ל"ש**. דמותר להשתמש אלל שנתן לו האומן עצמו דאיכא למימר מדעת עשה: **אכל**. אס נתנו לו לזה אשתו ובניו של אומן לא ישתמש דאיכא למימר מייטעא טעו: **והוא נמי אומן: לא אמרן**. דאס נתן הוא מותר להשתמש בו אלא דאמר ליה הילך טלית זו או דאיכא למימר דלהכי לא אמר ליה טליתך שאין זו שלו ומדעת נתן לו חליפי טליתו שלו: **אכל**. אס אמר לו הילך טליתך כסבור הוא שזו היא שלו וטעות הוא ואסור להשתמש שלא מדעת. וכן הלכה: **רמאי דפומבדיתא**. האומנין שמציאין להן בגדים לתקן כדאמרינן התם (חולין דף קפ.) פומבדיתא לווין אשני אושפיזין: **אמר ליה**. בעל הבית (ו): **הב לו סרבלא**. טליתי שמסרתי לך לתקן: **דחזיוו גבך**. בגד אחד ראו והוא שלי ומיהו העדים אין מכירין בו יפה אס זה הוא: **אפקיניה ונחזיונהו**. הולא אותו שיראו עדים שאתה אומר אחרינא הוא ואמת דצריך והולא עממן מן האשד: **איצירא לא מפיקנא ליה**. צאמת לא אוציאנו בצציל טענותיך של הכל ארלה לך ממון אחרים וחוה הרמאות דלא לשם שמים מתכוין אלל לגנוב את טלית חצירו מתכוין: **שפיר קאמר ליה**. האומן. כך השיב רבא ללציי שאע"פ שרמאים הן הדין עמם דאפי' כשרים צציראלל יכולין לטעון כן:

ראה

כלומר בדוראי שלא אוציא לך טליתך:

עין משפט ונר מצוה

קנו א מיי' פ"ט מה'ל' טוען הל ב סמג עין נה טוש"פ ח"מ ס' פט סעיף ה:
קנה ב מיי' פ"ו מה'ל' גולה הל' ו סמג עין עג טוש"פ ח"מ ס' קלו סעיף א:
קנה ג מיי' שס טוש"ע שס סעיף ב:
קס ד ה מיי' שס טוש"ע שס סעיף א:
קסא ו מיי' פ"ט מה'ל' טוען הל' א סמג עין נה טוש"פ ח"מ ס' קלד סעיף א:

רבינו גרשום

אלא לאו דליכא עדים וקתני דאומן מהימן באגריה. היכא דלית ליה עדים וראה בעל הבית ברשא. ותויובתא דאביי דאמר דהיכא דליכא עדים כי ראה מהימן בעל הבית ותפסי ליה וזא חבא אציג דראה בעל הבית ביד האומן לא תפסי דהאומן מהימן. וסייעתא לרבה דאמר הואיל דאיכא תרתי אבל ראה לחזר מהימן האומן דהכא נמי דליכא אלא ראה לחזר: לא לעולם דליכא עדים ולא ראה. משה האומן מהימן אבל אי ראה אציג דליכא עדים מציי תפסי דלא מהימן האומן וכדאביי: הא אחר. כגון סוחר יש לו חוקה: היכי דמי אי דאיכא עדים. שהפקידה אצלו וראה בידו אחר אמאי יש לו חוקה. עדים לא מצית לה לאוקמי דליכא עדים וראה אחר יש לו חוקה אבל אומן אין לו חוקה הואיל דראה אציג דליכא עדים. דבאיכא עדים לא מצית לה לאוקמי דמשום דאיכא למיפוך אחר אמאי יש לו חוקה הואיל דאיכא עדים בשלמא לאביי ניהא משום דליכא עדים וראה מהא תפסי דאין לו חוקה לאומן אלא לרבה דאמר דבעינן תרתי עדים וראה משה אין לו חוקה אבל אי ליכא עדים אציג דראה יש לו חוקה והא קתני דאין לו חוקה קשיא: נתחלפו כלים בכלים בבית האומן. ונחזיוה לו האומן כליו של אחר: הרי זה ישתמש בה. זה באותו כלי עד שיבא הלה ויטול את שלו ויחזירו לו את שלו אבל אם נתחלפו לו בבית האכל כר: אמר רב חייא. מפרשי מאי איכא אי רישא לספא: וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טלית. למי שבקבשו ממך דראי עשוי לומר לו וכסבור היה האומן למכור אותו טלית של אחר ומכר טליתו של זה בשגגה ומדעתו נתן לו לזה טלית שאינה שלו עד שיפשפש ויראה אחר שלו שכבר ומשה מותר להשתמש בה דמדעתו נתן לו משא"כ בבית האכל ובבית המשתה: ל"ש. דמותר להשתמש אלא שנתן לו האומן הוא בעצמו. אבל נתנו לו אשתו ובניו אין משתמש בהן דשלא מדעת יהבי ניהלה: והוא נמי. האומן אי יתיב לו: לא אמרן. דמשתמש בה: אלא דאמר ליה הא לך טלית זו סתם. משמע דמדעת יתיבה ניהליה דקא ידע דלא ידידה היא ונתנה לו לישמש בה: סרבלא. טלית. לא היו דברים מעולם. שאין בידי טליתך: אפקיניה. דלא אחרינא דאמרת דלא ידיד הוא וניחזיונה: אמר איברא. כלומר בדוראי שלא אוציא לך טליתך: